

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5273/2538

นาย ชา ศรีประसार
นาย จันดี เดชสองชั้น

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1387, มาตรา 1391, มาตรา 1401

ที่ดินแปลงหนึ่งแม้มีทางออกสู่ถนนสาธารณะแล้วก็ตามก็อาจก่อให้เกิดทางภาระจำยอมทางอื่นโดยอายุความอีกได้ การที่เจ้าของสามยทรัพย์ถมทางภาระจำยอมให้สูงเท่ากับทางสาธารณะเพื่อเป็นการรักษาและใช้ทางภาระจำยอมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1391ไม่เป็นการละเมิดต่อเจ้าของภารยทรัพย์

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นผู้มีสิทธิครอบครองที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3) เลขที่ 287 และ 288ที่ดินของโจทก์มีทางเข้าออกสู่ทางสาธารณะผ่านที่ดินของจำเลยเป็นเวลานานเกินกว่า 10 ปี ที่ดินดังกล่าวจึงตกเป็นทางภาระจำยอมจำเลยสร้างรั้วปิดกั้นทางภาระจำยอมดังกล่าว ขอให้บังคับจำเลยรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่กั้นทางภาระจำยอมกว้างประมาณ 3 เมตรยาวประมาณ 20 เมตร หากจำเลยไม่ยอมจดทะเบียนให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนา

จำเลยให้การและฟ้องแย้งว่า ที่ดินพิพาทนั้น จำเลยไม่เคยยินยอมให้โจทก์หรือบุคคลอื่นเดินผ่าน โจทก์บุกรุกเข้าไปในที่ดินจำเลยพร้อมกับทำคันดิน ขอให้ยกฟ้องโจทก์และขอให้บังคับโจทก์ปรับสภาพที่ดินที่โจทก์ทำคันดินทับให้อยู่ในสภาพ

เรียบร้อยและชดใช้ค่าเสื่อมประโยชน์ในที่ดินนับแต่วันฟ้องจนกว่าโจทก์จะปรับสภาพที่ดินให้แล้วเสร็จ

โจทก์ให้การแก้ฟ้องแย้งว่า มิได้บุกรุกเข้าไปในที่ดินของจำเลยที่ดินพิพาทเป็นทางการจำยอมที่โจทก์และบุคคลอื่นใช้สัญจรออกสู่ทางสาธารณะมานานกว่า 10 ปี

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า ทางเดินพิพาทในที่ดินของจำเลยกว้าง 3.80 เมตร ยาว 18 เมตร ตามแผนที่พิพาทภายใต้พื้นที่สีแดงตกเป็นทางการจำยอมของที่ดินของโจทก์ให้จำเลยไปจดทะเบียนการจำยอมให้โจทก์ หากไม่ไปให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลยและให้จำเลยรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่กั้นทางการจำยอมออกให้พ้นจากทางการจำยอม ค่าขออื่นนอกจากนี้ให้ยกและให้ยกฟ้องแย้งจำเลย

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่ดินแปลงหนึ่งนั้นแม้มีทางอีกทางอื่นได้แล้วก็อาจก่อให้เกิดทางการจำยอมทางอื่นอีกได้ เมื่อพยานหลักฐานของโจทก์ฟังได้ว่าที่ดินพิพาทเป็นทางการจำยอมแก่ที่ดินของโจทก์แล้วแม้มีทางออกทางอื่นก็ไม่ทำให้ทางการจำยอมที่มีอยู่แล้วสิ้นไป

สำหรับที่จำเลยฎีกาว่า โจทก์บุกรุกทำคันดินทับถมที่นาของจำเลยทำให้จำเลยเสียหายไม่สามารถปลูกข้าวได้นั้น เห็นว่าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1391 บัญญัติว่า เจ้าของสามยทรัพย์มีสิทธิทำการทุกอย่างอันจำเป็นเพื่อรักษาและใช้การจำยอมแต่ต้องเสียค่าใช้จ่ายของตนเองในการนี้เจ้าของสามยทรัพย์

จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่การยทรัพย์ได้แต่น้อยที่สุดตามพฤติการณ์แม้จะฟังว่า
โจทก์กระทำความผิดที่จำเลยฎีกา แต่โจทก์ในฐานะเจ้าของสามยทรัพย์ก็มีสิทธิที่จะทำการ
ถมทางพิพาทเพื่อเป็นการรักษาและใช้การจำยอม เนื่องจากสำนักงานเร่งรัดพัฒนา
ชนบทได้ก่อสร้างถนนสายสุวรรณภูมิ-ตาหยวก สูงกว่าทางพิพาท จึงต้องถมทาง
พิพาทให้สูงเสมอกับถนนของทางราชการ การกระทำของโจทก์ดังกล่าวถือไม่ได้ว่า
เป็นการละเมิดต่อจำเลย

พิพากษายืน

(สถิตย์ สิทธิลักษณ์-ปรีชา เณลิมวณิชย์-ธีระจิต ไชยาคำ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>